

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGUEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS
NADYA IVETTE PEREZ BATISTA

PARTE DEMANDANTE

VS

FREDDY SALIENT AQUINO
MARY ANN SANCHEZ CASIANO Y LA
SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES
COMPUESTA POR AMBOS, ING. CARLOS A.
RUBIO VALDES, ETS ALL

PARTE DEMANDADA

CIVIL NUM: CB2025CV00256

ASUNTO: INJUCTION
ESTATUTARIO

MOCIÓN DE RECONSIDERACION

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandada Ing. Carlos A. Rubio Valdés, debidamente representado por el suscribiente muy respetuosamente, **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

I. INTRODUCCION Y GENESIS DEL CASO HASTA SENTENCIA FECHADA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y NOTIFICADA EL 30 DE DICIEMBRE DE DICHO MES Y AÑO

En el presente caso se celebró vista virtual el 5 de junio del año en curso. La parte compareciente solicito una transferencia de vista ya que mi cliente, Ing. Carlos A. Rubio se encontraba fuera de PR. Se dio cumplimiento para esta solicitud de lo que disponen las Reglas de Procedimiento Civil, donde inclusive no hubo reparo de la parte demandante. No obstante, el Tribunal declaró nuestra solicitud **No Ha Lugar.** La sentencia emitida fue el 23 de diciembre de 2025 y notificada por correo electrónico el 30 de diciembre del año en curso.

El suscribiente ha leído detalladamente la misma y con el mayor respeto no nos deja el tribunal otra alternativa que reconsiderar la misma. Sabido es, que en nuestros estudios de derecho no se estudia la permisología. Mas aún, ni siquiera hay electivas relacionadas con el ámbito de la permisología, como tampoco los hay en la universidad de ingeniería, la permisología es un proceso distinto y si no se conoce la trayectoria de los diversos reglamentos y leyes en dicho campo especializado puede crear confusión y esto lo entendemos. Mi representado no tuvo injerencia alguna en el nuevo permiso y/o en la construcción que realizó el nuevo perito del co demandado. En otras palabras, el Ing. Carlos Rubio no tuvo nada que ver en el caso nuevo presentado ante el Municipio Autónomo de Cabo Rojo, ***Caso Núm. 2025-631881-CCO-015432.***

II. BREVE RELACION DE HECHOS

1. Es correcto que el Ing. Carlos Rubio sometió ante el Municipio Autónomo de Cabo Rojo un permiso de construcción ***Caso Num: 2022-434087-024607*** y que dicha entidad gubernamental **aprobó** el mismo en agosto del 2022.
2. No es correcto decir que el In. Carlos Rubio Valdes fungió como inspector de la enmienda y/o proyecto de construcción ***Caso Núm: 2025-631881-CCO-015432.*** El perito de la parte demandante declaró que el ingeniero Rubio presento su renuncia a fungir como inspector del caso, pues se percató que estaban haciendo obras contrario al caso que el presento en el año 2022.
3. Nada impedía que el co demandado Sr. Freddy Sallent Aquino sometiera una enmienda al permiso previamente autorizado en el ***Caso Núm: 2022-434087-024607*** y era la responsabilidad de la oficina de permisos del Municipio Autónomo de Cabo Rojo aprobarla o no aprobarla.

4. En la relación de hechos #2 emitidas por este tribunal, incluida en la Sentencia del Tribunal, y como indicamos causalmente en nuestra relación de hechos #2 indicamos claramente que el Ing. Rubio renunció como inspector de obras.
5. Lo cierto es, que lo indicado en el párrafo anterior es lo correcto. Se solicita se corrija y se enmiende la determinación de hechos #2 de la Sentencia del tribunal y ello conduce inequívocamente a desestimar la acción judicial a favor de mi representado. Lo que entiendo es y con el mayor respeto, que habiendo dos casos corriendo, el Tribunal se pudo haber confundido de la mejor buena fe, al incluir al Ing. Rubio como inspector de obras, no lo fue en ninguno de los dos casos. No lo hizo en el **Caso Núm: 2022-434087-024607** y mucho menos en la enmienda sometida en el caso **Caso Núm: 2025-631881-CCO-015432**, en el cual nunca tuvo injerencia alguna.
6. En la Sentencia solicitamos se incluyan los escritos presentados por el suscribiente en cuanto a las mociones de transferencia y escritos posteriores solicitando la desestimación de la acción judicial a favor de nuestro cliente, pues nada menciona sobre estos asuntos, que podrían ser relevantes de tener que acudir al Tribunal Apelativo. Confiamos en que el tribunal entenderá y acogerá nuestra solicitud de Reconsideración.

En conclusión, esa sería la determinación de hechos que solicitamos y la cual es correcta, según la prueba desfilada en el juicio. Lo que estamos solicitando no afecta a ninguna de las partes y no se aleja de la prueba desfilada.

III. ARGUMENTACIÓN EN DERECHO

Es preciso informar a este Tribunal que el Injunction Estatutario del **Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, Ley para la Reforma de Permisos**, surge de lo que se conocía como el **Artículo 28 de la Ley**

76 del 24 de junio del 1975, mejor conocida en el campo de la permisología como el Procedimiento Especial que era ordenar el cierre de negocios sin permiso de uso y/o construcciones ilegales o sin los permisos correspondientes. Y ello se hizo en la **Ley 161, Supra** para tomarse una sopa de liebre y darle velocidad a dichas actuaciones rápidas y favorables a los que actúen contrario a la ley. Por ejemplo; en el Centro judicial de Hato Rey dichos caso se resuelven en menos de un (1) mes. La diferencia entre el Injunction Estatutario y el Injunction Clásico es que en el primero no admite as defensa que son aplicables al segundo. Ahora, acepto que cada juez es el dueño de su sala y los se desde pequeño, ya que desde la edad de 5 años mi padre me sentaba en la falda para ver los caos en el Tribunal Superior de Ponce y lo hacia con el propósito de que estudiara medicina y no leyes. Y con el tiempo la historia lo traicionó, pero luego lo aceptó. Descanse en Paz Honorable Victor Vargas Negrón, ***apunta cucho para la historia.***

La Regla 47 de las Reglas de Procedimiento Civil Vigente del 1 de julio de 2010, establecen los criterios que debe contener el escrito que nos ocupa y éstos son a saber;

- a. La parte adversamente afectada por una orden o resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término de cumplimiento estricto de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la orden o resolución, presentar una moción de reconsideración de la orden o resolución.
- b.
- c. La moción de reconsideración debe exponer con suficiente particularidad y especificidad los hechos y el derecho que la parte promovente estima que deben reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con las determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales.
- d.

- e. Una vez presentada la moción de reconsideración quedaran interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas las partes. Estos términos comenzaran a correr nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos copia de la notificación de la resolución resolviendo la moción de reconsideración.

En el último párrafo de la página 15, el Tribunal expreso la siguiente y citamos:

.... **ORDENA** los demandados **Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sanchez Casiano y la Sociedad Legal de Gananciales** compuesta por ambos al **Ing. Carlos Rubio Valdés** y al contratista **Angel Daniel Rivera Sánchez**, así como a toda persona que actúe por sí o por conducto de éstos, que proceden a demoler, a su exclusivo costo y responsabilidad, dentro del término de sesenta(60) días contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, las siguientes obras construidas en violación al permiso de construcción Núm.. **2022-434087-PCOC-024607..** (Énfasis nuestro)

En la vista celebrada el pasado 5 de junio del año en curso no hubo un ápice de evidencia que involucrara al Ing. Carlos A. Rubio Valdés. Me explico. El Ing. Rubio Valdés solamente preparó el ante proyecto inicial ***Caso Núm: 2022-434087-024607*** y renunció como inspector de obra por escrito, pues se percató que la obra se construyó en violación a los planos que él preparó para el Sr. Freddy Sallent Aquino.

Mas sencillo aún, la mejor prueba de que el Ing. Rubio Valdés no tuvo nada que ver, fue la contratación de su ex cliente de un nuevo perito y que sometió una enmienda y/o caso nuevo ante la agencia para ser evaluado. **Y en ese trámite no hay incumbencia alguna no tramite alguno por parte del Ing. Carlos Rubio Valdés. Inclusive así lo declaro el perito de la parte demandante.**

Lo que procede es la desestimación del presente caso contra el Ing. Carlos A. Rubio Valdés. De la prueba presentada durante la celebración de la vista del 5 de junio de 2025, **el renunciar al ser el inspector de la obra lo exonera de todo lo que fue construido allí, pero ya lo dijo Don Quijote; Cosas veredes vereis mi querido Sancho.** Es por lo tanto, que solicitamos al Tribunal que enmiende la Sentencia en cuanto a la responsabilidad del Ing. Rubio en el presente caso. Sencillamente, no tuvo nada que ver.

Para concluir es necesario aprender de los sabios que es lo que he hecho durante mis estudios universitarios y de derecho así como en mi carrera profesional y me despido al momento con un pensamiento por el gran abogado, filósofo y libertador de la India que responde al nombre de Mahadma Ghandi que reza y citamos:

“Procuro la verdad humildemente, aunque con mucho ardor. Confieso que con frecuencia me equivoqué en mis opiniones y en mis juicios. No obstante, en cada ocasión cuando acepte volver sobre mis pasos, logre evitar cualquier daño irreparable”

Así nos ayude Dios.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal tome conocimiento de lo aquí expuesto, enmiende la Sentencia y/o Resolución correspondiente desestimando la acción judicial a favor de nuestro representado e incluya la determinaciones de hechos sobre nuestros escritos solicitadas, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

CERTIFICO: Que conforme a la Guia del Usuario del Portal de SUMAC, la presentación electrónica de este escrito constituirá la notificación que debe efectuarse a las partes registradas en dicho sistema electrónico.

En San Juan, Puerto Rico a 31 de diciembre de 2025.

F/VARGAS BAIGÉS
PO BOX 41286
SAN JUAN, PR 00940-1286
TEL. (787) 554-3384

Lcdo. Víctor Vargas Baigés
Colegiado 7800 RUA 6660